

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1832/2532

นายแพทย์สิทธิ ศัลยพงษ์

โจทก์

นายธนา คงธนารักษ์

จำเลย

นายธนา คงธนารักษ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 96)

ระหว่างสืบพยานโจทก์ จำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่
อนุญาตและถือว่าจำเลยขาดนัดพิจารณา จึงให้สืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียว แล้ว
พิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินและอาคารพิพาทคือที่ดินโฉนด
เลขที่ 11342 อาคารเลขที่ 547/12(17) ซอยบี.เจ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี และส่งมอบอาคารดังกล่าวให้โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 82,81)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 72)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาได้ตามขอ

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาได้ตามขอ

(เดชา สุวรรณโณ-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ